广　西
河池市　　都安瑶族自治县公安局

都安瑶族自治县澄江镇“12·16”一般道路交通事故调查报告

2019年12月16日16时40分左右，在省道211线红渡村禄建队乐童幼儿园前路段发生一起死亡1人的道路交通事故。

为查明事故原因，吸取事故教训，防范类似事故发生，根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院493号令）、《广西壮族自治区安全生产条例》等有关法律法规的规定，受自治县人民政府的委托，自治县公安局成立澄江镇“12·16”一般道路交通事故调查小组（以下简称“调查组”），负责对该起事故的调查认定。

“调查组”通过科学严谨、依法依规、实事求是、周密细致的现场勘查、调查取证、综合分析，查明了事故发生的经过原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员及责任单位的处理建议和事故防范及整改措施建议。现将有关情况报告如下:

一、基本情况

（一）当事人的基本情况:

1. 黄*，男，壮族，44岁，家住广西都安瑶族自治县********，

驾驶证号：45273********，档案编号：45120******，准驾车型：A1，有效期止：2020年09月09日。交通方式：驾驶桂M82239号牌大型普通客车，检验有效期止：2020年01月31日，联系电话：188******。

2. 蓝*祯，女，瑶族，63岁，家住广西都安瑶族自治县*******，居民身份证号：45273********，交通方式：驾驶无号牌正三轮电动车，联系电话：188*****。

3. 潘*旺，男，壮族，10岁，家住广西都安瑶族自治县*******，居民身份证号：45122********，交通方式：乘坐无号牌正三轮电动车，联系电话：188****。

4. 潘*任，男，壮族，9岁，家住广西都安瑶族自治县******，居民身份证号：45122********，交通方式：乘坐无号牌正三轮电动车，联系电话：188******。

经调查，没有发现驾驶人有酒后驾车的迹象。

（二）事故车辆基本情况

1. 桂M82239号牌大型普通客车，车辆所有人：广西河池运达汽车运输有限责任公司都安汽车总站，所有人地址：广西壮族自治区河池市都安瑶族自治县******，品牌型号：东风牌EQ66****，车辆识别代码：LGKB9********，发动机号：FG10******，初次登记日期：2015年01月27日，检验有效期止：2020年01月31日。

2．无号牌正三轮电动摩托车，车辆使用人：蓝*祯，使用人地址：广西都安瑶族自治县澄江镇******，品牌型号：杰工牌，车辆识别代码：LWANE6********，电机号：无，初次登记日期：无，检验有

效期止：无。

（三）事故道路基本情况

事故现场位于都安瑶族自治县澄江镇红渡村禄建队路段，道路呈东西走向，机非混合道路，东向道路往龙湾乡方向，西向道路往鱼峰水泥厂方向，行车道有效宽度为：770cm，水泥混凝土路面，鱼峰水泥厂往龙湾方向道路右侧设有限速30公里标志牌、人行横道标志牌、‘村镇路段减速慢行’警示牌，发生事故时间为白天，视线良好。

二、事故经过及救援情况

（一）事故经过

2019年12月16日16时40分左右，黄*驾驶桂M82239号牌大型普通客车(超速行驶，路段限速30公里，该车在事发时的行驶速度约为：47km/h～53km/h。)由都安驶往龙湾方向，车辆行驶至都安县澄江镇红渡村绿建队（S211省道233公里+600米）路段时与对向正在实施左转弯的蓝*祯未取得机动车驾驶证驾驶的无号牌正三轮电动摩托车(搭载潘*旺、潘*任)发生碰撞，造成蓝*祯当场死亡，潘*旺、潘*任受轻微伤及两车不同程度损坏的道路交通事故。

（二）事故救援情况

2019年12月16日16时41分，都安瑶族自治县公安局交通管理大队事故处理中队接到都安县110指挥中心指令：潘**报案称：其路过红渡往龙湾方向3公里的路段，看见有一辆号牌为桂M82239客车与一辆电三轮车(车牌不清)相撞，事故中1人受伤，

请派警处理。接到报案后，交通管理大队事故处理中队民警赶赴现场进行现场勘查、调查取证等工作。

经初步勘查：现场事故车辆为桂M82239号牌大型普通客车，事故造成1人（无号牌正三轮电动车驾驶员蓝*祯）经都安县人民医院抢救无效死亡及2人受伤（无号牌正三轮电动车乘员潘*旺、潘*任）。事故现场为原始现场，无变动，天气为晴。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

事故造成蓝*祯当场死亡，潘*旺、潘*任受轻微伤，直接经济损失1000元。

四、事故发生的原因和事故性质

（一）事故原因

黄*驾驶机动车上道路超速行驶（路段限速30公里，该车在事发时的行驶速度约为：47km/h～53km/h。）未能按照操作规范安全驾驶、文明驾驶是事故发生的一个原因；蓝*祯未取得机动车驾驶证驾驶机动车上道路行驶未能确保安全、畅通的原则下通行是事故发生的另一原因。

（二）事故性质

通过对事故发生的原因进行综合分析，经调查组认定，该事故属于生产安全事故，是一起机动车驾驶人违反通行规定造成的一般道路交通事故。

五、责任分析及处理建议

黄*的行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条第一款“机动车驾驶人应当遵守道路交通安全法律、法规的规

定，按照操作规范安全驾驶、文明驾驶。”和第四十二条第一款：“机动车上道路行驶，不得超过限速标志标明的最高时速。在没有限速标志的路段，应当保持安全车速。”之规定；蓝*祯的行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第三十八条：“车辆、行人应当按照交通信号通行；遇有交通警察现场指挥时，应当按照交通警察的指挥通行；在没有交通信号的道路上，应当在确保安全、畅通的原则下通行。”和第十九条第一款：“驾驶机动车，应当依法取得机动车驾驶证。”及第八条：“国家对机动车实行登记制度。机动车经公安机关交通管理部门登记后，方可上道路行驶。尚未登记的机动车，需要临时上道路行驶的，应当取得临时通行牌证。”之规定，两者的过错行为对事故发生的作用相当；根据《道路交通事故处理程序规定》第六十条第一款第二项之规定，当事人黄*、蓝*祯负事故的同等责任，潘*旺、潘*任无事故责任。

六、事故防范措施及建议

（一）强化路面监控，确保道路安全、畅通、有序，确保道路安全、畅通，严查、严惩各类交通违法行为，减少交通事故的发生。

（二）加大对运输企业的监管，督促抓好运输车辆及其驾驶员的管理。

（三）加强交通安全宣传力度，提高驾驶人素质以及广大交通参与者的交通安全意识。

都安瑶族自治县澄江镇

“12·16”道路交通事故调查小组

2020年3月20日